

Súd:	Krajský súd Nitra
Spisová značka:	26Cob/28/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu:	4315212254
Dátum vydania rozhodnutia:	25. 01. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	Mgr. Erik Németh
ECLI:	ECLI:SK:KSNR:2018:4315212254.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Erika Németha a členov senátu JUDr. Romana Greguša a JUDr. Pavla Pileka, v právnej veci žalobcu: Alexander Besse, s miestom podnikania Vyšné nad Hronom 4, IČO: 43 476 228, zastúpený: Mgr. Peter Nyúl, advokát, so sídlom Kpt. Jaroša 4, Levice, IČO: 36 105 040, proti žalovanému: B.S. s.r.o., so sídlom Mateja Bela 2450/31, Trenčín, IČO: 36 347 221, zastúpený: JUDr. Anna Žedényiová, advokátka, so sídlom Palackého 85/5, Trenčín, o zaplatenie 15.692,-- eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Levice č. k. 16Cb/173/2015 - 55 zo dňa 14. novembra 2016 v časti o zaplatenie 10.000,-- eur, takto

r o z h o d o l :

Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Levice č. k. 16Cb/173/2015 - 55 zo dňa 14. novembra 2016 v napadnutej časti **p o t v r d z u j e**.

Odvolací súd **p r i z n á v a** žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému v rozsahu 100 %.

o d ô v o d n e n i e :

1. Okresný súd Levice rozsudkom č. k. 16Cb/173/2015 - 55 zo dňa 14.11.2016 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 15.692,-- eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 6.675,-- eur od 01.05.2012 do zaplatenia, zo sumy 5.450,-- eur od 01.06.2012 do zaplatenia, zo sumy 3.567,-- eur od 01.07.2012 do zaplatenia, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Súd prvého stupňa tak rozhodol na podklade skutkových zistení, podľa ktorých strany sporu uzatvorili medzi sebou Zmluvu o poskytovaní prác uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Predmetom zmluvy bol na jednej strane záväzok poskytovateľa podľa pokynov objednávateľa (resp. ním poverenej osoby) vykonávať dohodnuté práce na zákazkách objednávateľa vykonávaných v Nemecku a na druhej strane záväzok objednávateľa uhrádzať v prospech poskytovateľa riadne a včas dohodnutú odplatu.

3. V čl. VII. bod 7.1 písm. e) zmluvy sa strany sporu dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ poruší jeho povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy najmä tým, že začne vykonávať práce pre zmluvného partnera objednávateľa vo vlastnom mene a nie prostredníctvom objednávateľa, ktorý ho na výkon práce vyslal, objednávateľ ho môže sankcionovať čiastkou 10.000,-- eur.

4. Platnosť zmluvy bola dohodnutá na dobu určitú, a to od 13.01.2012 do 31.12.2012 a v dôsledku vykonaných prác žalobca fakturoval žalovanému faktúry:

- č. 03/2012 na sumu 6.875,-- eur, so splatnosťou 30.04.2012 za vykonané montážne práce v Nemecku v mesiaci marec 2012, pričom z tejto faktúry bola uhradená suma 200,-- eur,
- č. 04/2012 na sumu 5.450,-- eur, so splatnosťou 31.05.2012 za vykonané montážne práce v Nemecku v mesiaci apríl 2012,
- č. 05/2012 na sumu 3.675,-- eur, so splatnosťou 30.06.2012 za vykonané montážne práce v Nemecku v mesiaci máj 2012, pričom z tejto faktúry bola uhradená suma 108,-- eur.

5. Podaním zo dňa 17.04.2015 žalovaný reagujúc na výzvu žalobcu zo dňa 09.04.2015 započítal pohľadávku v celkovej výške 10.000,-- eur titulom porušenia povinnosti podľa ust. čl. VII., bod 7.1 písm. e) zmluvy o poskytnutí prác zo dňa 23.08.2013 proti pohľadávke v celkovej výške 15.892,-- eur titulom neuhradených faktúr za práce vykonané pre jeho klienta podľa zmluvy o poskytnutí prác zo dňa 13.01.2012. Záverom dodal, že voči žalobcovi eviduje pohľadávku vo výške 5.892,-- eur, ktorá bude uhradená.

6. V časti odôvodnenia rozsudku venovanej právnomu posúdeniu veci súd prvej inštancie poukázal na ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (o tzv. nepomenovanej zmluve), § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 301 Obchodného zákonníka (o zmluvnej pokute), § 580 Občianskeho zákonníka, § 358 a § 359 Obchodného zákonníka (o započítaní), ako aj na ustanovenia § 369 ods. 12 Obchodného zákonníka (o úrokoch z omeškania). Súd prvej inštancie sa v úvode venuje všeobecným úvahám o inštitúte započítania pohľadávok. Vo vzťahu k posúdeniu konkrétnej prejednávanej veci považoval žalobu za dôvodnú v plnom rozsahu. Zdôraznil, že medzi stranami nebolo sporné, že žalobca na základe medzi stranami uzavretej zmluvy ako poskytovateľ žalovanému ako objednávateľovi vykonal práce fakturované faktúrami č. 03/2012, 04/2012 a 05/2012, pričom z faktúr žalovaný neuhradil v lehote splatnosti, ako ani do podania žaloby sumu 15.692,-- eur. Spor nastal výlučne ohľadom zmluvnej pokuty, ktorou žalovaný znížil dlžnú sumu na sumu 5.692,-- eur, a tú sa zaviazal v započítaní pohľadávok uhradiť, avšak do rozhodnutia súdu tak neučinil. Mal za to, že žalobca porušil povinnosť podľa čl. VII. bod 7.1 písm. e) zmluvy o poskytovaní prác zo dňa 23.08.2013, a preto si uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-- eur. Uvedené žalobca poprel a uviedol, že v čase platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní prác zo dňa 23.08.2013, ktorá bola totožná s predloženou zmluvou, až na rozdiel platnosti a účinnosti, nakoľko bola platná od 26.08.2013 do 31.12.2013, žalobca nevykonával práce pre obchodnú spoločnosť DT - Montage GmbH, Str. der Solidarität 18, 990 94 Erfurt, DE 254810173 v tomto období. Predmetom sporu tak zostala oprávnenosť zmluvnej pokuty, ktorej vznik mal súdu preukázať žalovaný. Žalovaný tak do rozhodnutia súdu neurobil a to ani na základe uznesenia, ako ani na nariadenom pojednávaní, a preto súd vychádzajúc z obsahu spisu dospel k záveru, že ide zo strany žalovaného o nepreukázanú obranu, pretože k započítaniu pohľadávky došlo až potom ako žalobca žiadal uhradiť dlžnú sumu, teda nie vtedy, keď nárok na zmluvnú pokutu vznikol. Navyiac v konaní žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal, že by žalobca porušil svoju zmluvnú povinnosť a tiež, že by mu zmluvnú pokutu fakturoval, resp. si ju u neho uplatnil ako svoju pohľadávku. Uvedené vzniklo pochybnosti do obrany žalovaného, a preto súd mal za to, že žalovaný neunesol dôkazné bremeno ohľadom svojej obrany. Z tohto dôvodu súd prvej inštancie na započítanie námietku vznesenou žalovaným neprihliadal, a žalobe vyhovel v celom rozsahu.

7. Keďže žalovaný sa preukázateľne dostal s úhradami vyššie uvedených faktúr do omeškania, súd žalobcovi priznal okrem dlžnej sumy aj zákonné úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka, a to vo výške 9 % ročne zo sumy 6.675,-- eur od 01.05.2012 do zaplatenia, zo sumy 5.450,-- eur od 01.06.2012 do zaplatenia, zo sumy 3.567,-- eur od 01.07.2012 do zaplatenia, t. j. vždy odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti jednotlivých faktúr.

8. O náhrade trov konania súd prvej inštancie rozhodol s poukazom na § 255 ods. 1 CSP tak, že žalobcovi priznal nárok na plnú náhradu trov konania z dôvodu jeho plného úspechu.

9. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný prostredníctvom svojho právneho zástupcu včasné odvolanie, a to výlučne v rozsahu, v ktorom súd prvej inštancie žalobe vyhovel v časti prevyšujúcej sumu 5.692,-- eur. Argumentoval rovnako ako pred súdom prvej inštancie, čiže sa odvolával na započítanie svojej pohľadávky voči žalobcovi vo výške 10.000,-- eur proti pohľadávke uplatnenej žalobou. Rovnako ako v prvoinštančnom konaní tvrdil, že jeho pohľadávka voči žalobcovi vznikla vo forme zmluvnej pokuty na základe čl. VII. bod 7.1 zmluvy o poskytnutí prác zo dňa 23.08.2013 uzavretej medzi sporovými stranami tým, že žalobca porušil zákaz vykonávať práce pre zmluvného partnera objednávateľa priamo

vo vlastnom mene. Malo sa tak stať vykonaním prác, ktoré boli inak predmetom uvedenej zmluvy, pre nemeckú obchodnú spoločnosť DT - Montage GmbH.

10. Z uvedených dôvodov sa žalovaný svojím odvolaním domáhal, aby odvolací súd prvoinštančný rozsudok v napadnutej časti zmenil tak, aby žalobu nad rámec zaplattenia 5.692,-- eur zamietol.

11. Žalobca sa k odvolaniu žalovaného písomne vyjadril prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Napadnutý rozsudok označil za vecne správny a stotožnil sa v plnej miere s jeho odôvodnením. Žalobca poprel porušenie zmluvnej povinnosti, ktoré by zakladalo žalovanému právo na zmluvnú pokutu, ktorú sa snaží voči žalovanej pohľadávke započítať. Žalovaným tvrdenú vzájomnú pohľadávku označil za domnelú a nepreukázanú.

12. Z uvedených dôvodov žalobca žiadal, aby odvolací súd prvoinštančný rozsudok v napadnutej časti ako vecne správny potvrdil.

13. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, prejednal vec dňa 25.01.2018 bez nariadenia pojednávania v súlade s § 385 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP). Odvolací súd po prejednaní veci v medziach podaného odvolania (§ 379 a § 380 CSP) dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je v danom prípade neopodstatnené, keďže rozsudok prvoinštančného súdu je vo výroku vecne správny.

14. Podľa názoru odvolacieho súdu, súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav, z takto zisteného skutkového stavu urobil aj správny právny záver a svoje rozhodnutie aj v rozhodujúcom rozsahu správne odôvodnil. Keďže odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, v súlade s § 387 ods. 2 CSP sa v odôvodnení svojho rozhodnutia o odvolaní obmedzuje na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozsudku.

15. Nad rámec odôvodnenia napadnutého rozhodnutia sa odvolací súd v zmysle § 387 ods. 3 veta druhá CSP musí v odôvodnení vysporiadať s podstatnými tvrdeniami uvedenými v odvolaní. V odvolaní žalovaného nie je obsiahnuté žiadne také tvrdenie, s ktorým by sa vyčerpávajúcim spôsobom nebol vysporiadal v odôvodnení napadnutého rozhodnutia už súd prvej inštancie. Žalovaný iba opakuje svoje tvrdenie o existencii svojej vyššie popísanej pohľadávky voči žalobcovi z titulu zmluvnej pokuty, v dôsledku započítania ktorej malo dôjsť k zániku žalobou uplatnenej pohľadávky v rozsahu 10.000,-- eur. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so závermi prvoinštančného súdu, že žalovaný neunesol dôkazné bremeno ohľadne svojho skutkového tvrdenia, že žalobca porušil zmluvnú povinnosť, na porušenie ktorej malo byť právo na zaplattenie zmluvnej pokuty 10.000,-- eur podľa príslušnej zmluvy naviazané. Napriek tomu, že táto skutková okolnosť bola medzi stranami sporná a nemohla sa tak z dôvodu nespornosti stať súčasťou skutkového stavu ustáleného súdom, žalovaný na preukázanie pravdivosti svojho skutkového tvrdenia neoznačil vôbec žiadny dôkaz (a nepokúsil sa o to ani v podanom odvolaní), hoci ho v tomto smere jednoznačne zaťažovalo dôkazné bremeno.

16. Za daných okolností je potrebné prisvedčiť záverom prvoinštančného súdu, že žalovaný nepreukázal existenciu nároku na zaplattenie predmetnej zmluvnej pokuty a nespochybnil tak ani časť nároku na zaplattenie žalovanej pohľadávky.

17. V ostatnom už odvolací súd iba poukazuje na dôvody uvedené v napadnutom rozsudku. Odvolací súd preto napadnutý rozsudok v tejto časti ako vecne správny podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP potvrdil.

18. O nároku na trovy odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v zmysle § 396 ods. 1 CSP v súvislosti s § 262 ods. 1 CSP a § 255 ods. 1 CSP tak, že v odvolacom konaní plne úspešnému žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % voči neúspešnému žalovanému.

19. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 - 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané v lehote dvoch mesiacov

od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť byť zastúpený advokátom neplatí, ak je dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ak je dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo ak je dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.